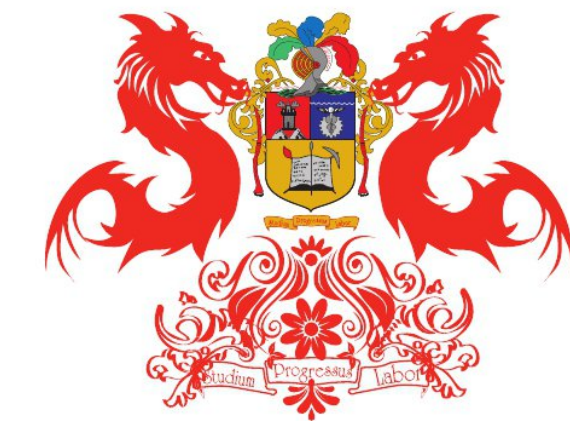


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de protección y uso de datos personales
para selección de personal

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Christian Espinosa Cargo: Delegado de Protección de Datos	Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, "USFQ") es el responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a candidatos a puestos de trabajo de la Universidad San Francisco de Quito (en adelante, "USFQ").

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los candidatos a puestos de trabajo sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de datos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Recopilamos sus datos personales como candidato de las siguientes formas:

- Datos personales proporcionados directamente como solicitante de empleo, para participar dentro de un proceso de selección de personal.
- Datos personales que recibimos de otras fuentes, como aplicaciones de trabajo, o de las personas de contacto que a efectos de referencia puedan comunicar información personal sobre el candidato.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Sobre la base de medidas precontractuales y el cumplimiento de obligaciones contractuales

Proceso de selección de personal: Se identifican y evalúan candidatos para cubrir vacantes en la organización. Para ello, se solicita la documentación necesaria con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del puesto, gestionar su incorporación en nuestros sistemas y, en caso de selección, proceder con el inicio del proceso de contratación.

Proceso de contratación: Como parte del proceso de incorporación a la universidad y en cumplimiento de las obligaciones laborales, se utilizarán sus datos personales para la realización de exámenes ocupacionales, el registro en el IESS, la gestión del seguro privado, el acceso al sistema médico SIME, la asignación de telefonía celular y la vinculación en el registro Banner y en el sistema de parqueaderos.

Sobre la base del consentimiento libre, específico, informado e inequívoco.

- **Como parte del proceso de selección de personal, es requisito indispensable que los candidatos se sometan a pruebas de aptitud, incluyendo exámenes pre-ocupacionales relacionados con la salud y seguridad ocupacional**, para evaluar de manera objetiva e imparcial sus aptitudes, capacidades y condiciones físicas necesarias para el desempeño del puesto, en cumplimiento de las normativas legales y las políticas internas de la organización.
- **Para la evaluación del polígrafo a empleados**, se podrán realizar preguntas sobre antecedentes penales o judiciales, lo que implica el tratamiento de datos sensibles y, por lo tanto, requiere su consentimiento.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados por la Universidad?

Datos personales no sensibles:

- Datos identificativos (por ejemplo, nombres, apellidos, número de cédula o número de pasaporte)
- Datos de contacto (por ejemplo, teléfono, correo electrónico)
- Datos académicos o profesionales (por ejemplo, formación académica, experiencia profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, test de personalidad y habilidad mental)
- Circunstancias sociales (por ejemplo, licencias, permisos y autorizaciones)
- Características personales: (por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento)

Datos Personales sensibles:

- Datos financieros (por ejemplo, datos de cuentas bancarias)
- Datos de salud (por ejemplo, datos de salud, discapacidad)
- Características personales (por ejemplo, género, etnia)
- Antecedentes penales, condenas.

7. Protección de datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles. Por ejemplo, la información sobre tu estado de salud. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato, se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los candidatos a puestos de trabajo considerando las finalidades del tratamiento y conforme lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el participante ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

El candidato deberá entregar información verídica y actualizada.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

- Para el cumplimiento de las obligaciones legales, tus datos serán comunicados a los siguientes terceros:
 - a) Entidades e instituciones de la administración pública, debido a sus competencias (Unidad de análisis financiero y económico, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros).
- Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tus datos serán comunicados a:
 - a) Aseguradora de salud privada
 - b) Operadora telefónica
 - c) Entidades bancarias
 - d) Plataformas de trabajo
 - e) Proveedor del sistema de polígrafo

Además, le informamos que la USFQ utiliza los servicios de terceras empresas para gestionar la relación con sus titulares, para lo cual dichos terceros podrán tener que acceder a datos personales. Dichas empresas proveedoras podrán clasificarse en las siguientes categorías: proveedores de servicios tecnológicos e informáticos, empresas de gestión y mantenimiento de sistemas, servicios de gestión de cobro y recuperación de cartera por cuenta de terceros, proveedores de servicio de medios de pago, entidades bancarias o financieras, servicios de asesoramiento jurídico y tributario, proveedores de servicios de consultoría y educación, empresas acreedoras y de servicios de marketing y comunicación, así como servicios profesionales generales. La relación anterior se facilita a título de ejemplo pudiendo la USFQ. utilizar servicios de empresas pertenecientes a otros sectores de actividad para poder prestar servicios de calidad. La USFQ, velará por el correcto tratamiento de los datos personales por parte de dichos proveedores de servicios.

Toda transferencia de sus datos personales fuera del Ecuador se realizará conforme a la normativa vigente y a las disposiciones que en su momento emita la Superintendencia de Protección de Datos.

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

1. Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
2. Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
3. Actualización de cualquier dato que haya modificado o que haya cambiado y rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
4. Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
5. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar tu consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
6. Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de

- perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.
7. Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
 8. La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
 9. No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerce alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no está satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que ha recibido al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto. Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.